

## Thème 1 – Question 2

***Dans quelle mesure le droit répond-il aux questions posées par le développement du numérique ?***

### **I. La protection des actifs immatériels**

#### **A. Le logiciel**

Un **logiciel est une œuvre d'esprit** qui est **protégée par les droits d'auteurs** si l'œuvre a une **concrétisation formelle** et si elle présente un **caractère original**.

#### **B. Le site Internet**

Un **site Internet** est un **ensemble de pages Web et de ressources** formant un ensemble et accessibles à partir d'une adresse URL contenant un nom de domaine.

La création d'un site Internet est une source de valeur car cela permet d'accroître sa présence sur le marché et donc d'être consulté par un grand nombre d'internautes.

**Un site Internet est protégé par les droits d'auteur** si ce dernier présente un **caractère original**.

**La reproduction, la représentation ou la diffusion d'une œuvre de l'esprit** sans l'autorisation de l'auteur peut avoir des **conséquences juridiques importantes**. Il peut y avoir deux types de sanctions (3 ans d'emprisonnement et/ou 300 000 euros d'amendes).

#### **C. Le nom de domaine**

Un **nom de domaine** est l'équivalent d'une **adresse postale sur Internet**. En saisissant le nom de domaine dans l'adresse URL, nous accédons à l'ordinateur sur lequel est hébergé un site Internet.

On peut repérer **deux situations de conflits possibles** (si le demandeur d'un nom de domaine a des intentions malveillantes (usurpation d'identité) :

- **Action en concurrence déloyale**, on peut prétendre à des **dommages et intérêts** (action civile)
- Peut **déposer un nom pour engendrer une confusion** dans l'esprit du consommateur, sanction pénale = amende + emprisonnement

#### **D. Les bases de données**

**Une base de données** est un **recueil d'œuvres, de données** ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement **accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen**.

Plusieurs éléments concernant les bases de données peuvent être protégés par les droits d'auteur :

- **La structure de la base** de données elle-même, si elle présente **un caractère original**;
- **Le contenu de la base**, c'est-à-dire les données, prises individuellement, si elles présentent un **caractère original** (photos, vidéos, musiques...).

## II. La protection de la personne

### A. La protection de l'identité d'une personne

**L'usurpation d'identité** correspond au **vol de l'identité numérique d'une personne** sur Internet et consiste à **se faire passer pour cette personne** pour **réaliser des actions en son nom**.

### B. La protection des données à caractère personnel

#### Le rôle de la CNIL

La CNIL est **l'autorité française de la protection des données personnelles**. Elle est investie d'une **mission générale d'information des personnes sur les droits** et **répond aux demandes des particuliers et des professionnels**. Elle veille à ce que les citoyens **accèdent efficacement aux données contenues dans les traitements** les concernant. Toute personne peut s'adresser à la CNIL en cas de difficulté dans l'exercice de ses droits. Elle a la possibilité de **prononcer des sanctions** pour des **manquements au RGPD**.

#### Les droits des personnes

##### Les personnes ont un droit :

- **d'accès** (droit consulter les données collectées)
- **de rectification** (droit de modifier les données erronées)
- **d'opposition** (droit de s'opposer s'il y a un motif légitime au traitement de ces données)

#### Les obligations du responsable de traitement

**L'obligation d'information** : l'entreprise qui détient des données personnelles doit **recueillir le consentement** (autorisation préalable à tout usage des données) et **informer la personne concernée de l'identité du responsable** du fichier, de la finalité du traitement des données, de ses droits : les droit d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression et de transmission des données ;

**L'obligation générale de sécurité et de confidentialité** : le responsable du traitement des données doit **mettre en œuvre les mesures de sécurité** des locaux et des SI pour **empêcher que les fichiers soient déformés**, endommagés ou que des tiers non autorisés y aient accès et ainsi assurer la confidentialité des données. Il doit également indiquer une **durée de conservation des informations personnelles**.

### C. Le contrôle des salariés

Le contrôle de l'activité de l'entreprise fait partie des domaines qui ont profité de l'apparition de toutes ces nouvelles technologies : géolocalisation, vidéosurveillance, surveillance des réseaux informatiques.

L'employeur doit respecter un certain **nombre de conditions pour mettre en place un système de contrôle** de l'activité de l'entreprise.

Le Code du travail précise **qu'avant la mise en place d'un système de contrôle, le salarié doit être informé de ce dernier**.

### **III. La preuve électronique**

**L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.**

Pour être recevable, la preuve électronique doit réunir les mêmes conditions que la preuve papier : l'émetteur ou les parties doivent pouvoir être identifiés (la signature électronique permet cette authentification).

L'intégrité du message doit être garantie (l'écrit électronique ne doit pas avoir subi une altération dans le temps).

La cryptologie permet d'atteindre cet objectif.

### **IV. Le contrat de vente électronique**

Il y a le **principe du double-clic** puisque l'achat doit pouvoir être vérifié lors de la formation du contrat.

Lors de son exécution, il y a le droit de rétractation dans les 14 jours qui suivent la livraison.

Le produit peut être renvoyé dans les 14 jours qui suivent la notification du droit de rétractation.

### **V. Le contrat de prestation de service numérique**

Le contrat d'hébergement est un **contrat passé entre un utilisateur et une entreprise possédant un serveur**, par lequel le fournisseur héberge sur ses propres machines le site Internet de l'utilisateur.